

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1266/2532

นายพุม มาปะเม

โจทก์

นายมี คงวิลาด กับพวก

จำเลย

นายพุม มาปะเม โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า นับแต่ฤดูการทำนาปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจำเลยทั้งสองขัดขวางมิให้โจทก์เข้าทำนาในที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์เคยครอบครองและทำนามาตลอดก่อนที่จะฟ้องคดีนี้และบัดนี้จำเลยทั้งสองก็ยังขัดขวางอยู่ โจทก์ไม่สามารถเข้าไปทำนาได้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โปรดให้มีการไต่สวนและมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองเข้าทำนาในที่ดินพิพาท และให้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าทำนาจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่1810 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนที่เป็นที่พิพาทในคดีนี้ แล้วให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งแยกที่พิพาทเนื้อที่ 13 ไร่ออกจากโฉนดเลขที่ 3810 และโอนให้โจทก์ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา(อันดับ 71,70,83)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะห้ามจำเลยทั้งสองเข้าทำนาใน
ที่ดินพิพาทและส่งมอบที่ดินให้โจทก์เข้าทำนาได้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และศาลฎีกาได้มีคำสั่งอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกาแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะห้ามจำเลยทั้งสองเข้าทำนาใน
ที่ดินพิพาทและส่งมอบที่ดินให้โจทก์เข้าทำนาได้ ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ